



PUTUSAN

Nomor 3139 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TRUBA JAYA ENGINEERING, diwakili Direktur Utama, Erlangga Hurip, berkedudukan di Graha Truba, Jalan Swadaya 2, Nomor 7, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihat Herijon Simanullang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Sunrich & Co. Attorney & Legal Consultant*, beralamat di Jalan Raya Permata Timur, Blok A, Nomor 31, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT ERA BANGUN JAYA, berkedudukan di Perkantoran Matraman, Blok C5-C6, Jalan Matraman Raya, Nomor 148, Jakarta Timur;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya beserta perbaikannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang sah dan autentik yang tidak mungkin dipungkiri oleh Tergugat mohon:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3139 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, kasasi, dan
- Agar meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan Rekening Ecrow pada PT Bank Mandiri atas nama Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menyatakan sah secara hukum pembaruan utang antara yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut: seluruh uang retensi yang pada saat ini dikuasai oleh pemberi kerja sebesar Rp25.596.473.471,00 menjadi hak dari Penggugat dan jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah Rp39.676.709.331,00 dikurangi dengan Rp18.795.000.000,00 (hak Tergugat dalam retensi) sama dengan Rp20.881.709.331,00 (terbilang dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat sisa utang sebesar Rp20.881.709.331,00 (terbilang dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 3% per bulan X 32 bulan X Rp39.676.709.331,00 (utang pokok) = Rp38.089.640.957,76 (terbilang tiga puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen), sekaligus dan seketika;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar bunga 3% per bulan X 32 bulan X Rp39.676.709.331,00 (utang pokok) = Rp38.089.640.957,76 (terbilang tiga puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3139 K/Pdt/2024



enam sen), sekaligus dan seketika;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kehilangan keuntungan 3% per bulan X 32 bulan X Rp39.676.709.331,00 (utang pokok) = Rp38.089.640.957,76 (terbilang tiga puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen), sekaligus dan seketika;
9. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 19 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 356/PDT/2023/PT DKI, tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 356/Pdt/2023/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semula Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menyatakan sah secara hukum pembaruan utang antara yang dilakukan semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan semula

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3139 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dengan ketentuan sebagai berikut: seluruh uang retensi yang pada saat ini dikuasai oleh Pemberi Kerja sebesar Rp25.596.473.471,00 menjadi hak dari Penggugat dan jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah Rp39.676.709.331,00 dikurangi dengan Rp18.795.000.000,00 (hak Tergugat dalam retensi) sama dengan Rp20.881.709.331,00 (terbilang dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

5. Memerintahkan semula Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi membayar kepada semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sisa utang sebesar Rp20.881.709.331,00 (terbilang dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
6. Memerintahkan semula Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan kepada semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebesar 3% per bulan X 32 bulan X Rp39.676.709.331,00 (utang pokok) = Rp38.089.640.957,76 (terbilang tiga puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen), sekaligus dan seketika;
7. Memerintahkan semula Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar bunga 3% per bulan X 32 bulan X Rp39.676.709.331,00 (utang pokok) = Rp38.089.640.957,76 (terbilang tiga puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen), sekaligus dan seketika;
8. Memerintahkan semula Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar kepada semula Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi atas kehilangan keuntungan yang dialami Penggugat sebesar 3% per bulan X 32 bulan X Rp39.676.709.331,00 (utang pokok) = Rp38.089.640.957,76 (terbilang tiga puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen), sekaligus dan seketika;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3139 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*;
11. Menghukum semula Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 25 Februari 2020, telah ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan PT Era Bangun Jaya (Tergugat) dengan tagihan sebesar Rp33.064.493.057,00 (tiga puluh tiga miliar enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) dan SGD109,760.00 (seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dolar Singapura) dan memerintahkan Tim Pengurus memasukkan PT Era Bangun Jaya (Tergugat) sebagai Kreditor Lain dan mempunyai hak suara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*;
- Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Nomor 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 September 2020, telah menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 September 2020 yang telah ditandatangani oleh Debitor/ Termohon PKPU (dalam hal ini Penggugat) dan Para Kreditornya, dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3139 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Truba Jaya Engineering demi hukum berakhir;

- Bahwa oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* bahwa masalah yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRUBA JAYA ENGINEERING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRUBA JAYA ENGINEERING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3139 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3139 K/Pdt/2024